



EXPEDIENTE 40-23/21ABS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACION

1.- OBJETO DEL CONTRATO QUE SE PROPONE:

Realización de reconocimientos médicos laborales, con especial atención al aparato musculoesquelético y reconocimientos médicos otorrino-laringológico, ginecológico y urológico para el personal de la Dirección Provincial de la TGSS, Unidad Provincial de Informática (UPI) e Intervención Delegada en Segovia para el año 2023/24.

En relación con el objeto descrito, expresamente se hace constar que el mismo de contempla de forma íntegra, por lo que no se está alterando para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni se ha fraccionado con la finalidad de disminuir su cuantía y evitar la aplicación de los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación.

Esta Dirección Provincial de la TGSS de Segovia carece de medios para realizar el servicio de vigilancia de la salud.

2.- JUSTIFICACION DEL CONTRATO Y NECESIDAD A SATISFACER

La contratación que se propone resulta necesaria para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de esta Tesorería, en base a la siguiente motivación:

. El artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, constituyendo igualmente una obligación de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.

. El artículo 22 de esta ley se concreta la obligación accesoria del empresario de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

. El artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece lo siguiente:

“En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

1º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

3º.- Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos”.

Y el artículo 38 “Colaboración con el Sistema Nacional de Salud” del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece en el punto 2 “El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria”.



Es por lo que se establece como una obligación para la Administración Pública la colaboración con el Sistema Nacional de Salud en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las administraciones públicas competentes en materia sanitaria, así como el garantizar la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores a su servicio, no debiendo recaer el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo en los empleados públicos, según lo especificado en el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Los reconocimientos médicos se deberán realizar en establecimientos sanitarios ubicados en el municipio de Segovia, para poder prestar el servicio al personal adscrito a la Dirección Provincial de la TGSS de Segovia que desempeña su actividad laboral en el centro de trabajo de Segovia.

Por otro lado, se prevé la realización de un reconocimiento oftalmológico para todo el personal que lo solicite y, careciendo, igualmente, de medios materiales y humanos para la realización de este servicio, se considera necesaria la contratación externa del mismo por los trámites administrativos pertinentes.

De los argumentos expuestos, se deduce en consecuencia que la relación de la necesidad a la que se pretende dar satisfacción con el objeto del contrato es directa, clara y proporcional.

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO MÁXIMO

La prestación de este servicio está exenta de tributación del IVA, según se establece en el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IRPF.

El valor estimado de este contrato asciende a la cuantía de 16.120,00 € (IVA exento), para cuyo cálculo no se han previsto eventuales modificaciones del contrato.

El importe máximo del contrato responde al siguiente detalle.

Lote	Denominación	Nº Unidades estimadas	Importe unitario (IVA exento)	Importe máximo a efectos de licitación (IVA exento)
1	RM Laboral General con especial atención al aparato musculo-esquelético	76	70 €	5.320 €
2	RM específico otorrino-laringológico	66	60 €	3.960 €
3	RM específico ginecológico	42	120 €	5.040 €
4	RM específico urológico	24	75 €	1.800 €
TOTAL:				16.120 €

Con la siguiente distribución por anualidades:

Entidad	Rúbrica presupuestaria	Lote	Anualidad 2023	Anualidad 2024	Total
TGSS	4591 1623	1	4.620,00 €	700,00 €	5.320,40 €



TGSS	4591 1623	2	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €
TGSS	4591 1623	3	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €
TGSS	4591 1623	4	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Total			15.420,00 €	700,00 €	16.120,00 €

Para determinar la estimación del coste máximo de cada uno de los reconocimientos médicos que integran el presente contrato, se ha tenido en cuenta el precio del mercado.

El número máximo de reconocimientos médicos generales y oftalmológicos está en función del número de trabajadores adscritos a la Dirección Provincial de la TGSS, dando la oportunidad a todos los trabajadores a que voluntariamente se sometan al reconocimiento médico.

Los valores estimados se han incrementado un margen suficiente que, en caso de ser necesario, absorba una posible desviación en las estimaciones efectuadas.

La empresa facturará en función del número de reconocimientos médicos efectivamente realizados.

En el presente contrato se ha estimado un 15% de costes indirectos teniendo en cuenta las peculiaridades de las empresas que prestan el servicio a contratar. Estas empresas, encuadradas dentro del ámbito sanitario y de la prevención de riesgos laborales, por razón de su actividad y la naturaleza del servicio prestado, necesitan de unas infraestructuras y personal de administración que afectan al porcentaje de costes indirectos imputables a los servicios contratados. Estos costes responden principalmente a aquellos relacionados con la propia estructura de la empresa (oficinas, dependencias de atención al público e incluso unidades móviles) y las garantías que ésta ha de cumplir para el ejercicio de su actividad, la inversión en equipamiento e instalaciones de tipo sanitario, los gastos en equipamiento informático, así como costes indirectos del personal al servicio de la organización de la empresa.

- Costes directos: 13.702 €
- Costes indirectos: 2.418 €

4.- CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Segovia,
La Secretaria Provincial,